

刑 法
No304

予備独自問題 H25-8

(配点：2)

月 日

月 日

詐欺の罪に関する次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものはどれか。

1. 国や地方公共団体が所有する財物は、刑法第246条第1項の詐欺罪における「財物」には当たらない。
2. 家賃を支払う意思も能力もないのに、これがあるように装って大家をだましてアパートの一室を借り受けた場合、刑法第246条第1項の詐欺罪が成立する。
3. 商品買受けの注文の際、代金支払の意思も能力もないのに、そのことを告げることなく、単純に商品買受けの注文をした場合、その注文行為が刑法第246条第1項の詐欺罪における作為による欺罔行為となる。
4. 相手方を欺罔して錯誤に陥らせ、これにより相手方から財物の交付を受けたとしても、錯誤に陥ったことに相手方の過失が認められるときには、刑法第246条第1項の詐欺罪は成立しない。
5. 知慮浅薄な未成年者を欺罔して錯誤に陥らせ、これにより未成年者から財物の交付を受けた場合、刑法第248条の準詐欺罪が成立する。

1 誤っている

最決昭 51.4.1 (百選Ⅱ47 事件) は、「欺罔行為によつて国家的法益を侵害する場合でも、それが同時に、詐欺罪の保護法益である財産権を侵害するものである以上、当該行政刑罰法規が特別法として詐欺罪の適用を排除する趣旨のものと認められない限り、詐欺罪の成立を認めることは、大審院時代から確立された判例であ」として、詐欺罪の成立を肯定している。詐欺罪における財物とは他人の占有する他人の財物をいい、国・地方公共団体が所有する財産についても、国・地方公共団体は財産権の主体として問題となるのだから、詐欺罪は当然成立し得るからである。

2 誤っている

大連判大 11.12.15 は、相手方を欺罔して山林立木の売買契約を締結させた事案において、不動産については所有権移転の意思表示があった場合でも、その意思表示があるのみでは足りず、現実に占有を移転し、もしくは、所有権取得の登記をなしたときに詐欺罪が完了するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、不動産については、登記名義による法律的支配があれば占有を肯定することができ、登記移転により行為者は当該不動産の処分可能性を取得したといえるから、むしろ事実的支配よりも登記名義を有することが決定的であるということを挙げている。本記述では、たとえ不動産の事実的支配を取得したとしても、それは単に賃料相当額の利益又は端的に居住の利益を得たものとして、246 条 2 項の詐欺罪が成立するにすぎない。

3 正しい

最決昭 43.6.6 は、「注文者が、代金を支払える見込もその意思もないのに、單純に商品買受の注文をしたときは、その注文の行為自体を欺罔行為と解するのが相当である」としている。「商品買受の注文をする場合においては、特に反対の事情がある場合のほかは、その注文に代金を支払う旨の意思表示を包含しているものと解するのが通例である」からである。

4 誤っている

大判大 14.4.7 は、詐欺罪の成立には必ずしも犯人の欺罔手段のみによって被害者を錯誤に陥れることを要せず、被害者の自己判断の過誤がその錯誤の一因をなす場合にも詐欺罪の成立を妨げるものではないとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、相手方が錯誤に陥った原因は、行為者の人を欺く行為にあるのが一般であるが、人を欺く行為とともに、相手方自身による自己判断の過誤が一因をなした場合でも差支えないということを挙げている。

5 誤っている

大判大 4.6.15 は、未成年者等に対する場合であっても、人を欺く行為を行って、錯誤に基づく交付行為により物・利益を取得した場合には、246 条 1 項の詐欺罪が成立するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、準詐欺罪が成立するのは、人を欺く行為に至らない誘惑などの手段が用いられた場合であるということを挙げている。